

# 한국전력공사 상임감사위원

## 시정 요구, 통보

제 목 : [5] 산업용전력 전기사용계약단위 분할 부적정

관 계 부 서 : 함안의령지사

조 치 부 서 : 경남본부, 함안의령지사

내 용

### 1. 업무 개요

우리 회사는 고객이 영위하는 경제활동과 전기사용계약 시 고객이 제출한 구비서류, 현장을 검토하여 적절한 계약종별과 전기사용계약단위를 결정하고 산업용전력의 경우 계약전력 300kW를 기준으로 계약종별을 산업용전력(갑), 산업용전력(을)로 구분하여 요금을 발행하고 있다.

[표 1] 산업용전력(갑), 산업용전력(을) 전기요금 비교

(단위 : 원)

| 구분                      |      | 산업용전력(갑)Ⅱ고압A - 선택요금Ⅱ |       |       | 산업용전력(을)고압A - 선택요금Ⅱ |       |       |
|-------------------------|------|----------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
|                         |      | 여름철                  | 봄·가을철 | 겨울철   | 여름철                 | 봄·가을철 | 겨울철   |
| 기본요금 <sup>1)</sup> (kW) |      | 7,470                |       |       | 8,320               |       |       |
| 전력량요금<br>(kWh)          | 경부하  | 90.8                 | 90.8  | 98.2  | 110.9               | 110.9 | 117.9 |
|                         | 중간부하 | 116.6                | 95.6  | 115.1 | 163.8               | 133.4 | 164.0 |
|                         | 최대부하 | 150.1                | 114.8 | 144.5 | 245.9               | 164.1 | 221.5 |

1) 계약전력 kW이 아닌 기본공급약관 제68조(요금적용전력의 결정)에 따른 요금적용전력 kW당 기본요금을 의미함

## 2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관시행세칙」 제29조에 따르면, 고압 이상의 전압으로 공급하는 1 전기사용장소의 계약전력이 2,000kW 미만인 경우 고정된 벽 등으로 구분되고 사용자가 다른 2 이상의 부분이 있는 경우에는 각각의 부분을 별도의 1 전기사용계약단위로 할 수 있다.

「기본공급약관」 제59조 및 「기본공급약관시행세칙」 제42조에 따르면, 「기본공급약관」 별표 2 ‘산업용전력 적용대상 기준표’에 기재된 광업, 제조업 및 수도사업, 전기철도사업, 발전사업 등 특정 사업에 대해 산업용전력을 적용하며, 계약전력 4kW 이상 300kW 미만의 고객은 산업용전력(갑) 계약종별을, 계약전력 300kW 이상의 고객은 산업용전력(을) 계약종별을 적용한다.

[표 2] 계약전력 및 표준전압에 따른 계약종별 구분

| 계약전력     | 계약종별                                                  |                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          | 표준전압                                                  | 구분                                                       |
| 300kW 미만 | 110V·220V·380V<br>3,300V 이상 66,000V 이하<br>154,000V 이상 | 일반용·산업용(갑) 저압<br>일반용·산업용(갑) 고압(A)<br>일반용·산업용(갑) 고압(B)    |
| 300kW 이상 | 3,300V 이상 66,000V 이하<br>154,000V<br>345,000V 이상       | 일반용·산업용(을) 고압(A)<br>일반용·산업용(을) 고압(B)<br>일반용·산업용(을) 고압(C) |

「기본공급약관」 제44조 및 「기본공급약관시행세칙」 제29조에 따르면, 고객이 약관을 위반하여 전기를 사용함으로써 요금이 정당하게 계산되지 않았을 경우 정당하게 계산되지 않은 금액의 3배를 한도로 위약금을 청구하며, 한전과 계

약한 계약종별 이외의 계약종별에 해당하는 용도로 전기를 사용한 경우 정당하게 계산되지 않은 기간의 위약금을 청구한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

1 전기사용장소, 1 전기사용계약 대상이나 요금 면탈을 목적으로 전기사용 계약을 임의 분할한 것으로 의심되는 고객을 검토한 결과, [표 3]의 ◎◇◆▼(주)(대표고객)과 ☆△▲(변압기공동이용고객)는 실질적으로 동일한 사용자임에도 별도 전기사용계약단위로 전기를 공급받고 있었고, 계약전력 300kW미만으로 계약종별 산업용전력(갑)을 적용받은 사실을 확인하였다.

[표 3] 변압기공동이용 부적정 고객 내역

| 대표고객    |        |         | 변압기공동이용고객     |        |       | 추징금액(원)     |
|---------|--------|---------|---------------|--------|-------|-------------|
| 고객명     | 계약종별   | 계약전력    | 고객명           | 계약종별   | 계약전력  |             |
| ◎◇◆▼(주) | 산업용(을) | 1,750kW | ☆△▲<br>(◎◇◆▼) | 산업용(갑) | 290kW | 296,237,730 |

상기 고객은 아래 [표 4]와 같이 ① 고정된 벽으로 구분 없이 상호 출입이 자유로웠고, ② 동일한 제품 생산을 위한 연속공정의 일부를 분리하여 수행중이었으며, ③ 종사자 분리가 이루어지지 않는 등(대표고객과 자고객 간 직원이 왕래하며 동일한 유니폼을 착용) 1 전기사용장소에서 계약단위를 구분할 수 있는 요건에 부합하지 않으므로 변압기 공동이용고객의 계약해지 등 계약정상화와 2020. 11. ~ 2025. 10.<sup>1)</sup> 기간의 위약금 청구가 필요하다.

1) 채권 소멸시효 5년 기준 적용

[표 4] 변압기공동이용 부적정 세부사항

| 순번 | 검토사항          | 세부사항                                                                                               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 관리·회계주체 분리 여부 | 변압기공동이용고객 매출 대부분이 모고객으로부터 발생<br>전기사용신청서에 기재된 전화번호 일치<br>전기요금관련 민원접수 담당직원 연락처, 팩스번호 일치              |
| 2  | 인적주체 분리 여부    | 변압기 공동이용고객 명의자가 대표고객 임원과 일치<br>대표고객 임원진이 변압기공동이용고객 명의자 가족으로 구성<br>대표고객, 변압기공동이용고객의 직원이 동일한 유니폼을 착용 |
| 3  | 공간 분리 여부      | 고정된 벽 등으로 미분리                                                                                      |
| 4  | 사업 분리 여부      | 동일 업종에 종사 및 사업자등록증상 업태, 종목 일치                                                                      |

[그림 1] 변압기공동이용 부적정 사진

| 동일 출입구 | 공정라인(벽 미설치) | 숙성실(모·자 공동사용) | 무상임대차계약서 |
|--------|-------------|---------------|----------|
| 익명화    | 익명화         | 익명화           | 익명화      |

## 관계부서 의견

함안의령지사 접수 담당자는 변압기 공동이용고객의 전기사용신청 접수 단계에서 주의를 기울였다면 위약을 예방할 수 있었음을 인정하였고, 향후 접수 시 면밀히 검토하겠다고 답변하였다. 또한 경남본부 요금관리부의 함안의령지사 위약 담당자는 상기 고객의 전기사용계약단위와 계약종별이 적정하지 않음을 인정하였고, 위약금 청구가 필요하다는 것에 동의하였다.

접수 구비서류에 기재된 상호, 업종, 전화번호, 임원 등을 통해 위약을 예방할 수 있었음에도 업무처리에 소홀했던 담당자에게는 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하나, 당시 접수 담당자가 입사 후 3년 미만의 신입직원이었다는 점은 감안할 필요가 있다.

## 조치할 사항

경남본부장은 계약종별 위반 고객에 대해 위약금을 추징하여 주시기 바랍니다. (시정)

### 함안의령지사장은

- ① 계약종별 위반 고객에 대해 계약 정상화와 위약금 청구 안내를 시행하여 주시기 바라고, (시정)
- ② 유사사례 재발방지를 위하여 직무관련자들에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

### <조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치          | 재정상조치                 | 신분상조치 | 관계부서   | 조치부서           |
|------|----------------|-----------------------|-------|--------|----------------|
| 5    | 시 정 2<br>통 보 1 | 추 징<br>[296,237,730원] | -     | 함안의령지사 | 경남본부<br>함안의령지사 |